قال المحقق ابن الهمام وهل يشترط فى القران أن يفعل أكثر اشواط العمرة فى اشهر الحج ذكر فى المحيط انه لا يشترط و كأنه مستند فى ذلك الى ماروى عن محمد فيمن أحرم بهما ثم قدم مكة وطاف لعمرته فى رمضان انه قارن ولا هدى عليه قال انه غير مستلزم لذلك وان الحق اشتراط فعل اكثر العمرة فى اشهر الحج لانه المتمتع بالعمرة الى الحج فى اشهر الحج ووجوب الشكر بالدم ما كان الا لفعل العمرة فيها ثم الحج فيها وهذا فى القران كما فى المتمتع قال وماروى عن محمد يراد به القارن بالمعنى اللغوى اذ لا شك فى انه قرن اى جمع الا ترى انه نفى لازم القران بالمعنى الشرعى المأذون فيه وهو لزوم الدم ونفى اللازم الشرعى نفى الملزوم الشرعى انتهى والذى يظهر لى انه قارن بالمعنى الشرعى ايضا كما هو المتبادر من اطلاق قول محمد وغيره انه قارن وبدليل انه اذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء وغايته انه ليس عليه هدى شكر لان اداءه لم يقع على الوجه المسنون المقرر فى الشريعة من ايقاع أكثر العمرة فى الاشهر فانه من وجه فى حكم من افرد بعمرة فى غير الاشهر ثم افرد بالحج فانه ليس بقارن اجماعا (السادس أن يكون آفاقيا ولو حكما فلا قران للمكى) أى الحقيقى (الا اذا خرج الى الآفاق قبل اشهر الحج قيل ولو فيها فيصح منه القران لصيرورته آفاقيا حكما) أى كما انه لا يجوز القران للآفاقى اذا دخل مكة وصار من اهلها حكما هذا وفيه ان اشتراط الآفاق انما هو للقران المسنون لا لصحة عقد الحج والعمرة وكذا تقديم العمرة على الحج فى الاشهر كما تقدم والله أعلم (السابع عدم فوات الحج فلو فاته لم يكن قارنا وسقط الدم) وفى عده شرطا لصحة القران مسامحة لا تخفى

﴿ فصل ﴾ اى فيما لا يشترط فيه (ولا يشترط لصحة القران عدم الالمام) وهو النزول بأهله محرما كان أو حلالا فهو على نوعين الالمام صحيح مبطل كما فى المتمتع اذا ألم بأهله بعد عمرته والمسام فاسد غير مبطل كما فى القارن. فاذا عرفت هذا (فيصح) اى القران ولا يسقط عنه دمه (من كوفى رجع الى اهله بعد طواف العمرة) أى فى اشهر الحج ثم عاد الى مكة لكونه محرما وان الم بأهله (ومن مكى خرج الى الآفاق) اى ويصح القران من مكى خرج الى الآفاق ثم عاد الى مكة فقرن وطاف لعمرته فى الاشهر ثم حج من عامه فانه مع كونه ألم بأهله صح قرانه لكونه محرما قال ابن الهمام ومقتضى الدليل اشتراط عدم الالمام للقران المأذون فيه وافاد المصنف فى الكبير واجاد بقوله واعلم أن الالمام الصحيح المبطل للحكم لا يتصور فى حق القارن واما الالمام المفسد مع بقاء الاحرام فهو لا يبطل التمتع الذى يشترط فيه عدم الالمام فكيف يصح أن يقال انه لا يشترط فى القران أو يشترط فيه وكيف يصح تصوير مسئلة الكوفى وغيره دليلا على ذلك لانه لم يحصل منه الالمام صحيح ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد يعتبر الالمام الفاسد مانعا كما فى المكى والا لزم القول بصحة تمتع المكى اذا ساق الهدى اولم يسقه ولكن لم يتحلل من العمرة حتى اهل بالحج ولا قائل به فههنا ايضا لو اعتبر الالمام القارن لما صح قران المكى الخارج الى الآفاق فصح القول بعدم الاشتراط وغيره انتهى والاظهر انه لما كان القران فى معنى التمتع والتمتع يشترط فيه عدم الالمام فنبهوا على انه لا يشترط عدم الالمام فى القران مع قطع النظر انه يتصور فيه اولا يتصور فتدبر (ولا احرامه) اى ولا يشترط ايضا احرام القارن (من الميقات) اى كما يتوهم من بعض المتون والروايات (فلو احرم بهما او بأحدهما بعد الميقات) اى بعد مجاوزته (ولو من مكة) اى داخلها (يصير قارنا ولكن مع الاساءة) كان حقه ان يقول لكن مع الحرمة والجزاء اذا أحرم بهما بعده لانه يجب عليه ان يحرم بأحدهما من الميقات ومع الاساءة اذا احرم بأحدهما لانه يسن ان يحرم بهما منه (ولا تقديم احرام العمرة على الحج) اى على احرامه (فان قدمه عليها)

والارض أنت ولي فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعائى ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيرا من أهلى رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب فلا